

VISUAL LAW · FORENSE

Roteiro pericial em 5 atos · arquitetura master–feeder–offshore–security · Versão 2 estendida

ARI GORENSTEIN · EMPRESAS, FUNDOS E SISBAJUD

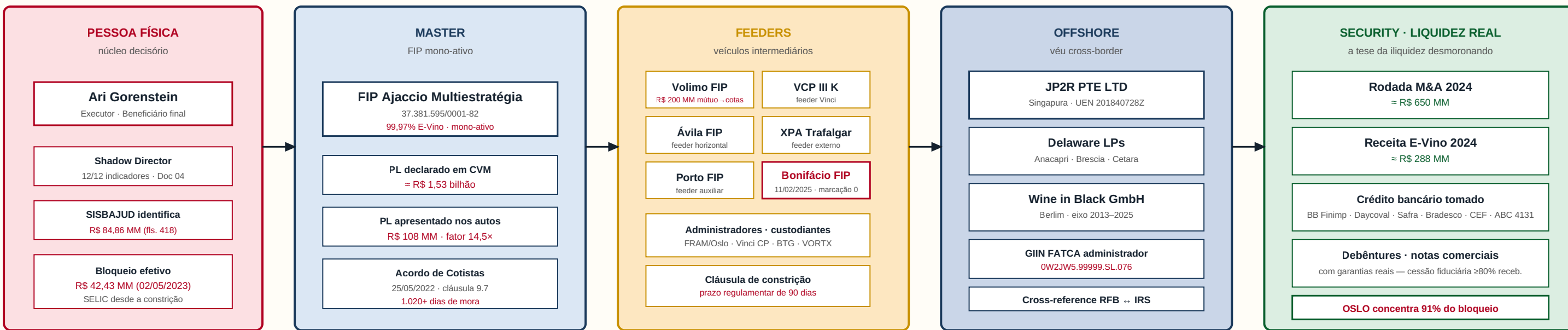
AUTOS 1006744-58.2023.8.26.0011 — 1ª VFS PINHEIROS/SP

ACERVO TÉCNICO 00–53 · DOC 54

A arquitetura é a tese. Os números são o teste. Os atos são a sequência.

Cinco atos alinham fatos societários, financeiros e processuais ao eixo master–feeder–offshore–security, permitindo leitura causal e não meramente descritiva do caso patrimonial discutido nos autos.

ESPINHA DORSAL · MASTER → FEEDER → OFFSHORE → SECURITY → PF



Leitura causal · cada camada explica a anterior. A pessoa física controla; o master concentra; os feeders intermedeiam; o offshore opacifica; a security desmente a iliquidez. **Tese**: concentração extrema (mono-ativo) + deflação artificial (fator 14,5×) + liquidez real (receita + crédito + cessões fiduciárias) coexistem na mesma arquitetura. A coexistência é, em tese, a evidência.

O QUE ESTA PEÇA É

Roteiro pericial em formato Visual Law forense, organizado em cinco atos, com infográficos por ato. Não é parecer subscrito por advogada habilitada — é instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472), destinado a suportar peças subsequentes da banca e a uniformizar a apresentação visual ao Juízo da 1ª VFS Pinheiros e às demais autoridades competentes.

COMO LER

Cada ato carrega um *anchor numérico* (cifra-síntese), uma *tese* (proposição testável) e uma *evidência* (fato observável). A leitura linear preserva o nexo causal entre arquitetura societária e exposição patrimonial. Os pedidos consolidados aparecem no Ato V.

RESERVA TÉCNICA

Tipificações em tese, sujeitas à valoração regulatória, cível e penal pela autoridade competente (CF art. 5º, LVII). Sem símbolos institucionais STF ou CNJ. Padrão visual deliberadamente técnico-neutro. Anexa-se ao acervo 00–53 do repositório.

TESE

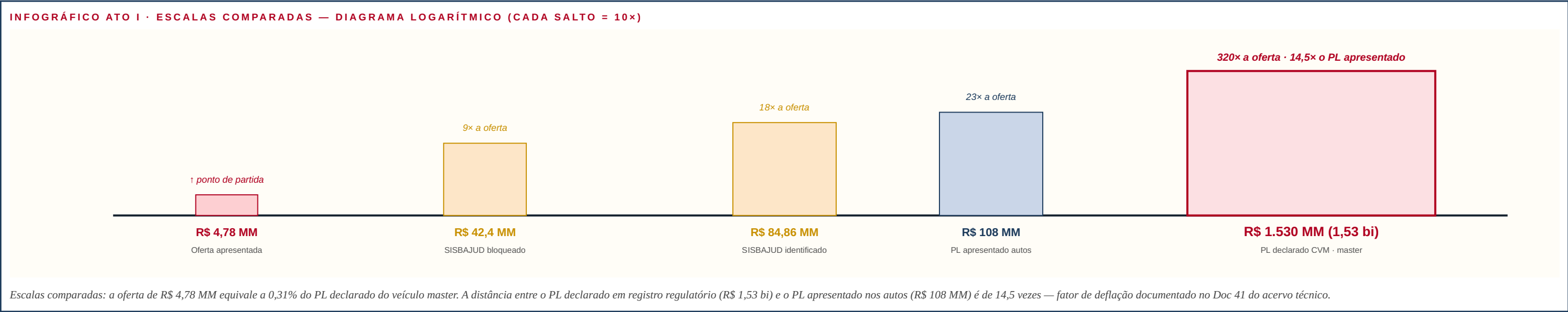
Concentração patrimonial extrema combinada com deflação artificial da meação. O caso não se mede pelo que foi declarado nos autos como objeto de partilha — mede-se pela *razão* entre o que está documentado em registro regulatório e o que foi apresentado em juízo.

QUATRO CIFRAS QUE ESTRUTURAM TUDO		
CIFRA	FONTE	SIGNIFICADO
R\$ 1,53 bi	PL declarado FIP Ajaccio · CVM	Magnitude real do veículo master
R\$ 84,86 MM	SISBAJUD identificado · fls. 418	Visibilidade pessoal junto a IF
R\$ 42,43 MM	SISBAJUD bloqueado · 02/05/2023	Constrição efetiva (camada L2)

R\$ 4,78 MM	Oferta na composição apresentada	Distância entre o ofertado e o devido
-------------	----------------------------------	---------------------------------------

O TESTE

Se as quatro cifras fossem coerentes, R\$ 4,78 MM seriam compatíveis com magnitude declarada. Não são. A distância **aritmética** entre PL e oferta é fato bruto, não inferência. Cada R\$ ofertado representa fração marginal do PL master — fração que, por si só, dispensa retórica.



O CENTRO DECISÓRIO

A pessoa física figura como centro decisório de toda a arquitetura — não por presunção, mas por convergência de 12 indicadores objetivos qualificados no Doc 04 do acervo (NT-1 Shadow Director). A arquitetura societária funciona como extensão operacional do mesmo centro: as PJs brasileiras (E-Vino S.A., RT 127 — rescindida em 10/12/2021, dentro da janela conjugal —, Apoio Administrativo Ltda. e Grand Cru) compõem o eixo doméstico.

ECOSSISTEMA VÍSSIMO E ADJACENTES

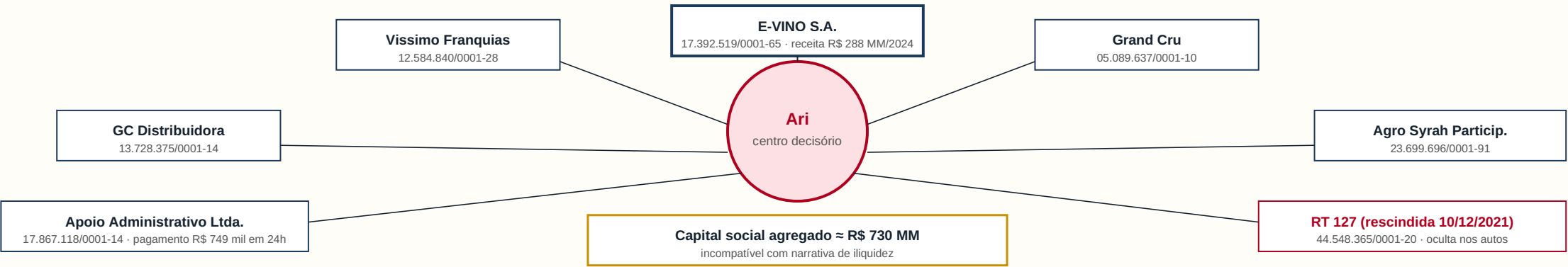
O ecossistema operacional do grupo, somando as participações em E-Vino, Vissimo Franquias, Grand Cru, GC Distribuidora, Agro Syrah, Apoio Administrativo, Interbeverages e demais coligadas, ultrapassa, em capital social agregado e por composição cap table do FIP Ajaccio, R\$

730 milhões. Uma estrutura desse porte, operacional, com receita anual mensurável e crédito bancário relevante, é incompatível com a narrativa de iliquidez declarada em juízo.

O PARADOXO OPERACIONAL

A mesma estrutura que sustenta receita E-Vino 2024 de R\$ 288 MM e captação cruzada em mais de cinco instituições financeiras (BB, Bradesco, Santander, Safra, CEF, ABC, Daycoval) é, simultaneamente, apresentada como sem caixa para honrar a meação documentada. A contradição é fato, não tese — operacionalidade plena e iliquidez declarada não convivem em arquitetura legítima.

INFOGRÁFICO ATO II · ECOSISTEMA OPERACIONAL DOMÉSTICO — SOCIEDADES SOB CONTROLE DIRETO OU MATERIAL



A configuração não é descritiva — é causal. Receita operacional + crédito bancário + estrutura societária complexa = arquitetura que não admite, por construção, a tese de "sem caixa".

MONO-ATIVO NO MASTER · PARADOXO DO PL

O FIP Ajaccio Multiestratégia funciona como veículo mono-ativo: 99,97% do seu PL está alocado em E-Vino S.A., sem caixa relevante. A composição cap table, registrada nos autos e validada pelos Docs 22 e 23, é incompatível com a narrativa de "iliquidez do fundo" porque iliquidez de mono-ativo não é propriedade independente — é função da arquitetura escolhida pelos gestores e administradores.

ACORDO DE COTISTAS 25/05/2022 — A CLÁUSULA QUE NÃO FOI CUMPRIDA

A cláusula 9.7 do Acordo de Cotistas, mecanismo autoaplicável com preço pré-fixado, não foi cumprida há mais de mil e vinte dias. Mora objetiva continuada, em violação aos arts. 77 §2º e 80 do CPC, configura, em tese, ato atentatório à dignidade da Justiça — independentemente da boa-fé subjetiva alegada.

VOLIMO · MÚTUO CONVERTIDO EM COTAS

Em operação intermediária, R\$ 200 MM ingressados como mútuo foram convertidos em cotas, sem documentação contratual integralmente exibida nos autos. A conversão é estrutural — não é episódica — e sustenta a hipótese de circulação patrimonial intra-cadeia em prejuízo da meação.

A LIQUIDEZ EXISTE — ESTÁ DOCUMENTADA

A rodada de M&A de R\$ 650 milhões e a receita E-Vino 2024 da ordem de R\$ 288 milhões fixam a base operacional. Sobre essa base, o grupo tomou crédito relevante junto a Banco do Brasil (Finimp), Banco Daycoval (inclusive Cayman Branch), Safra, Bradesco, CEF, ABC (4131) e Santander, em sequência cronológica documentada no Doc 53 (timeline + spider).

DEBÊNTURES, NOTAS COMERCIAIS E CESSÕES FIDUCIÁRIAS

Sobre a mesma base, foram emitidas debêntures e notas comerciais com garantias reais — incluindo cessão fiduciária de recebíveis em volumes iguais ou superiores a 80% sobre as principais sociedades operacionais. A coexistência de captação multibancária, emissão de títulos

BONIFÁCIO FIP · 11/02/2025

O surgimento do FIP Bonifácio (CNPJ 59.402.540/0001-44) em 11/02/2025, com marcação a zero, em meio à litispendência, é, em tese, marcador temporal de reestruturação durante o processo. Os Docs 23 (relatório contábil definitivo) e 33 (grafo subsequente) consolidam a leitura técnica.

O NÓ DE CUSTÓDIA

FRAM/Oslo Capital DTVM, Vinci Capital Partners, BTG Pactual e VORTX DTVM compõem o nó de custódia. Os regulamentos de cada veículo trazem cláusulas de constrição com prazo regulamentar de 90 dias — prazo que, no caso, não foi observado, e cuja inobservância é fato objetivo, não interpretativo.

com garantia real e cessões fiduciárias significativas, no horizonte de 24 meses, é, em tese, prova material refutando a alegação genérica de iliquidez.

OSLO CONCENTRA 91% DO BLOQUEIO

SISBAJUD identifica R\$ 84,86 MM e o bloqueio efetivo de R\$ 42,43 MM concentra 91% do total em OSLO Capital DTVM. A concentração é fato técnico — pode ser, conforme o caso, função da arquitetura de custódia, da temporalidade da varredura ou de movimentações pendentes. Em qualquer hipótese, é elemento que dispensa o ônus probatório adicional da Sra. Onesti quanto ao caixa imediato disponível.

INFOGRÁFICO ATO IV · STACK DE SECURITY E LIQUIDEZ OBSERVADA

Rodada M&A

R\$ 650 MM

2024 · valuation observada

desmonta tese de iliquidez

Receita E-Vino 2024

R\$ 288 MM

faturamento auditado

operação plena

Crédito multibancário tomado

- BB Finimp (ago/2024)
- Daycoval + Cayman
- Safra (2024)
- CEF (fev/2025)
- Bradesco (nov/2023)
- Santander (nov/2023)
- ABC 4131 (cross-border)

Debêntures · notas comerciais

- Garantias reais sobre operacionais
- Cessão fiduciária ≥ 80% recebíveis
 - Agro Syrah · Grand Cru
 - Vissimo · Interbeverages
- Sobreposição de garantias
- Janela 2023–2025 consolidada
- Ver Doc 53 — spider de cessão

SISBAJUD · liquidez exposta

R\$ 84,86 MM

identificados na PF (fls. 418)

R\$ 42,43 MM

bloqueio efetivo · 02/05/2023

91% concentrado em OSLO

Conclusão neurolinguisticamente calibrada: **uma estrutura que tomou crédito, emitiu títulos com garantia real, cedeu mais de 80% dos recebíveis das principais operacionais, executou rodada de M&A de R\$ 650 MM e gerou receita anual de R\$ 288 MM, e cujo CPF do sócio controlador deixou rastro SISBAJUD de R\$ 84,86 MM não é, por construção, uma estrutura sem caixa.**

VALORAÇÕES DIVERGENTES DA E-VINO

O acervo técnico registra valorações divergentes da E-Vino S.A. em janelas próximas — Letter of Intent de agosto/2025 com magnitude superior a R\$ 108 MM; rodada M&A de R\$ 650 MM; proposta interna apresentada como R\$ 108 MM. Divergências em janelas próximas são, em tese, marcador de manipulação de Patrimônio Líquido (Lei 6.385/76 art. 27-E), além de elemento de simulação (CC art. 167) e fraude processual (CP art. 347).

FLUXO CIRCULAR RT 127 → COSTA → RECOMPRA

O fluxo circular RT 127 → Ricardo Costa (mentor a apurar) → recompra, com pagamentos recorrentes via Apoio Administrativo e cláusulas de non-compete, configura, em tese, esquema de recirculação patrimonial que mantém o controle econômico no mesmo centro decisório enquanto altera o titular formal. A RT 127, formalmente liquidada em 10/12/2021 dentro da janela conjugal, jamais foi declarada nos autos.

PAGAMENTO R\$ 749 MIL EM 24 HORAS

O pagamento E-Vino → Apoio Administrativa → centro decisório de R\$ 749.183,38 em 29/01/2025, executado em janela inferior a 24 horas, em plena vigência de bloqueio SISBAJUD e alegação de insolvência, é fato apto a configurar, em tese, fraude à execução superveniente (CPC art. 792, IV) e renda ativa não declarada incompatível com a narrativa de iliquidez.

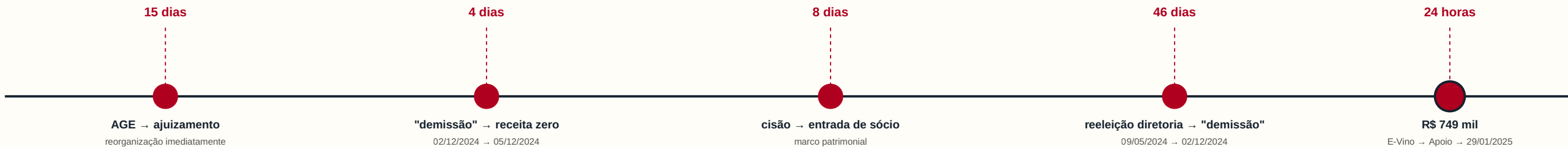
PREVIDENCIÁRIOS OCULTOS ≈ R\$ 67,6 MM

Cruzamento técnico das DIRPFs com as obrigações previdenciárias declaradas pelas sociedades operacionais sugere a existência de um polo de obrigações previdenciárias da ordem de R\$ 67,6 milhões não evidenciado nas peças apresentadas em juízo — vetor adicional de patrimônio passível de afetação patrimonial, sujeito a apuração técnica complementar.

SINCRONIZAÇÕES TEMPORAIS CRÍTICAS

O Doc 28 (cruzamento temporal DIRPFs · AGEs · fundos) consolida quatro sincronizações temporais críticas — 15+4+8+46 dias — entre atos societários e marcos processuais, que, isoladamente, poderiam ser coincidência, e que, em conjunto, formam padrão objetivo de planejamento adverso ao polo passivo da partilha.

INFOGRÁFICO ATO V · SINCRONIZAÇÕES TEMPORAIS CRÍTICAS (DOC 28 ESTENDIDO)



Cinco janelas curtas convergem em padrão objetivo. Coincidência admite uma janela. Cinco, em conjunto, descrevem método.

PEDIDOS CONSOLIDADOS

A pauta executiva da peça

- Repasse imediato dos R\$ 42,43 MM bloqueados à conta judicial, com SELIC desde 02/05/2023.
- Bloqueio adicional sobre cotas Ajaccio, Volimo, Ávila, Bonifácio e demais veículos identificados, com averbação publicizada ao administrador (FRAM/Oslo GIIN 0W2JW5.99999.SL.076), custodiante (BTG) e gestor (Vinci CP).
- Indisponibilidade patrimonial das estruturas offshore Anacapri, Brescia, Cetara (Delaware) e JP2R PTE LTD (Singapura, UEN 201840728Z), com cooperação internacional FATCA + DRCI + MLAT.
- Exibição compulsória sob astreintes — livros de acionistas das 8 sociedades; livros de cotistas dos fundos; DFs E-Vino FY 2023, 2024 e 2025; documentos societários e fiscais da RT 127; demonstrativos da Apoio Administrativo; declarações FATCA do administrador 2023–2026.
- Apuração técnica da existência e magnitude dos previdenciários ocultos (≈ R\$ 67,6 MM), com integração ao acervo da partilha.
- Responsabilização administrativa, cível e penal — esta última pela via competente — de toda a cadeia institucional, sob CC arts. 50, 158, 167 e 942, LMP art. 22-A e CP art. 29.
- Apuração do pagamento R\$ 749.183,38 (29/01/2025) e demais movimentações intra-cadeia em vigência de bloqueio.

SEQUÊNCIA NARRATIVA NEUROLINGÜÍSTICA

Ato I → V · método de leitura

Ato I — anchoring extremo. Quatro cifras instalam o eixo de referência cognitivo do leitor.

Ato II — labeling estrutural. O núcleo é nomeado; a operacionalidade é qualificada como fato.

Ato III — pattern recognition. A máquina de fundos não é descrita — é exibida como padrão.

Ato IV — Black Swan revelado. A liquidez documentada destrói a única tese defensiva possível.

Ato V — close cinematográfico. Sincronizações temporais convertem método em padrão e padrão em prova.

"A arquitetura é a tese. Os números são o teste. A sequência dos atos é a sentença que ainda não foi escrita — mas que está pronta para ser pronunciada."

SUBSCRIÇÃO E PROVENIÊNCIA

Esta peça consolida o acervo técnico 00–53 (com particular destaque para Docs 04, 09, 11, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 41, 42, 49, 50, 52 e 53) em formato Visual Law Forense calibrado para protocolo. Patronos constituídos: **Dra. Michele P. Hilgenberg** — OAB/SC 41.607 e **Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior** — OAB/PR 44.937. *Redação técnica em coautoria com a constituinte, em substituição de patrocínio nos termos do CPC art. 112.*

Reserva técnica geral. Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472), não substitui peça subscrita por advogada habilitada. Tipificações apresentadas em tese, sujeitas à valoração penal pela autoridade competente sob CF art. 5º, LVII. Valores patrimoniais sob reconciliação camada-por-camada (Doc 11, Seção III.2). Sem símbolos institucionais STF ou CNJ. Padrão visual deliberadamente técnico-neutro.

Bibliografia neurolinguística e estratégica subjacente: Christopher Voss & Tahl Raz, *Never Split the Difference* (Harper Business, 2016); Robert Cialdini, *Influence* e *Pre-Suasion*; Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (FSG,

2011); Amos Tversky & Daniel Kahneman, "Prospect Theory" (Econometrica 1979); Jack Brehm, *A Theory of Psychological Reactance* (1966); Edward Tufte, *The Visual Display of Quantitative Information*; Margaret Hagan (Stanford d.school); Helena Haapio, *Proactive Law for Managers*; Milton H. Erickson; Bandler & Grinder, *The Structure of Magic*; Harvard Program on Negotiation.

Acervo de instrução incorporado por referência. Documentos técnicos 00–53 do repositório PhD, em particular as peças relativas a Shadow Director (04), reconciliação SISBAJUD (11), contábil-financeiro (22, 41), grafo Berlim · Wine

in Black (26), cruzamento temporal DIRPF · AGE · fundos (28), organograma de fundos (29), grafo Volimo · Oslo · Somma (30), dossiê FATCA · GIIN OSLO (38), PhD GAECO · Carbono Oculto (39), denúncia formal à CVM (42), e-mail v2 sóbrio (49), carta Harvey (50), carta v4 com duas variantes de assinatura (52) e jornal A3 com infográficos (53). Doc 54 consolida em formato Visual Law forense em 5 atos, calibrado para protocolo perante a autoridade judiciária e demais polos institucionais competentes.